

1501798-07.2019.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de tráfico, 20 invólucros contendo maconha (pesando 128g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os agentes penitenciários afirmaram que em ação do retorno do trabalho externo, o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1501798-07.2019.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501798-07.2019.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

ANDERSON MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

ANDERSON MARTINS DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 09 de abril de 2018, na Rodovia SP 91, 45 CPP Ataliba Nogueira, Campinas, Vila Georgia, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, ANDERSON MATINS DA SILVA trazia consigo, para fins de tráfico, 20 invólucros contendo maconha (pesando 128g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

O acusado foi notificado por edital (fls. 85/86) e apresentou Defesa Prévia (fls. 98) A denúncia foi recebida (fls. 99) e o réu foi devidamente citado (fls. 140).

Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, o pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, nas dependências do estabelecimento prisional que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/08, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 09 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 42/44, positivo para maconha.

Quando interrogado, em Juízo, o réu fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

O agente penitenciário Caio, em Juízo, afirmou que trabalha no CPP Campinas (Ataliba Nogueira). Disse que na data dos fatos o réu, após retornar do trabalho externo, foi submetido a exame de scanner corporal, sendo que o exame apontou que o acusado trazia alguma coisa em seu estômago. Narrou que ao questionar o réu, ele negou que tivesse engolido algo ilícito. Disse que conduziu o réu ao hospital Mario Gatti, onde foi submetido à tomografia, que indicou a presença de algo no estômago do réu. Falou que o réu foi submetido a uma endoscopia para a retirada de 20 porções de maconha. Contou que o acusado confirmou que havia engolido as porções de droga para levar para o CPP.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente penitenciário Geraldini Gonçalves, na fase inquisitiva.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas, nas dependências de estabelecimento prisional, imputado ao réu. Ele trazia consigo, para fins de tráfico, 20 invólucros contendo maconha (pesando 128g), sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os agentes penitenciários afirmaram que em ação do retorno do trabalho externo, o acusado passou pelo scanner corporal, que indicou que havia corpo estranho em seu estômago. Disseram ter sido o réu encaminhado ao hospital, onde foi confirmado que havia entorpecente em seu estômago, que foi retirado, totalizando 20 porções de maconha

Não se pode desmerecer os depoimentos dos agentes penitenciários. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Respeitada a tese defensiva, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia ou falta de materialidade delitiva. De acordo com a documentação encartada aos autos (26/32), confirmada pela prova testemunhal, depois que o entorpecente foi expelido pelo réu, houve sua apreensão, sendo a droga encaminhada ao presídio (fls. 26) e, realizados os procedimentos administrativos, foi encaminhada ao Distrito Policial. Não houve qualquer irregularidade na entrega do entorpecente ou no registro da ocorrência. Da mesma forma, não há qualquer irregularidade em ter sido o boletim de ocorrência registrado em 11/04/2019. Tal fato apenas fez com que a autoridade policial deixasse de elaborar auto de prisão em flagrante, já que não mais havia situação flagrancial.

Assim, não há como acolher a tese defensiva.

Restou comprovada a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, uma vez que a prova demonstrou ter sido o crime praticado nas dependências de estabelecimento prisional.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ante a agravante da reincidência do réu (processo nº

(1508279-61.2021.8.26.0228 - fls. 199) aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu ANDERSON MARTINS DA SILVA a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do Código Penal, em face da reincidência do réu (fls. 199/201)

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que além dos requisitos objetivos, é indispensável a aferição de requisitos subjetivos para a progressão de regime, o que não é possível nesse momento.

Poderá apelar em liberdade, uma vez que está solto, estando ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.
P.R.I.C.

Campinas, 13 de junho de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA